

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1143/2538

นางสุดใจหรือใจ สอาด

โจทก์

นายกำจัด สอาด

จำเลย

นายเชษฐา จันทร์ดี ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179

ความว่า จำเลยยื่นคำแก้ฎีกา เนื่องจากเจ้าพนักงาน พิมพ์ดีดพิมพ์ข้อความผิดพลาดเล็กน้อย จำเลยขอแก้ไขชื่อและ นามสกุลของพยานในคำแก้ฎีกาแผ่นที่ 5 บรรทัดที่ 2,3,4,5,6,7 และ 8 จาก "นางปราณีหงสกุล" เป็น "นางสุปราณีหงษ์สกุล" และขอแก้ไขคำแก้ฎีกาแผ่นที่ 5 ด้านหลัง บรรทัดที่ 2 นับจากด้านล่าง จากข้อความเดิมว่า"โดยหาได้ค้ำนึ่งถึงไม่ว่าโจทก์ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทเพื่อให้ญาติ พี่น้อง" เป็น "โดยหาค้ำนึ่งถึงไม่ว่าจำเลยต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เขาไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทเพื่อให้ญาติพี่น้อง"นอกจาก ที่แก้ไขถือตามคำแก้ฎีกาเดิม ทุกประการ โปรดอนุญาต หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ให้เพิกถอนนิติกรรมฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2510 และรายการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4826,4827 เลขที่ดิน 277,278หน้าสำรวจ 909,910 ตำบลคลองขวาง (บางเขือกหนึ่งฝั่งใต้)อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และแก้รายการผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา (อันดับ 107) จำเลยยื่นคำแก้ฎีกา (อันดับ 113) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อความที่ผู้ร้องขอแก้ไขนั้นเป็นการขอแก้ไขข้อผิด
พลาดเล็กน้อย มิได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาความใดขึ้นใหม่ ผู้ร้องยอมขอแก้ไขได้ อนุญาต
ตามขอ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อความที่ผู้ร้องขอแก้ไขนั้นเป็นการขอแก้ไขข้อผิด
พลาดเล็กน้อย มิได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาความใดขึ้นใหม่ ผู้ร้องยอมขอแก้ไขได้ อนุญาต
ตามขอ

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>